



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement
et du logement
Alsace
Unité territoriale du Bas-Rhin
Équipe Centre

Strasbourg, le 11 juin 2015

**RAPPORT DE L'INSPECTION
DES INSTALLATIONS CLASSEES**

Objet : Société SITA Alsace à Hochfelden
Changement d'exploitant soumis à autorisation et garanties financières

PJ : un projet d'arrêté préfectoral complémentaire

- 1. Présentation du contexte réglementaire**
- 2. Présentation du site**
- 3. Proposition de l'exploitant en matière de garanties financières**
- 4. Analyse de l'Inspection**
- 5. Proposition de l'Inspection**

1. Présentation du contexte réglementaire

Les carrières (1979), les établissements « Seveso » seuil haut (1987), et les décharges (1993) sont de longue date tenus de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement en cas de défaillance de l'exploitant.

Les articles R516-1 et suivants du code de l'environnement précisent le champ d'application et définissent les modalités relatives à la constitution de ces garanties financières.

Dans le cadre de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets, les garanties financières sont destinées à couvrir les opérations suivantes :

- la surveillance du site,
- les interventions en cas d'accident ou de pollution,
- la remise en état du site après exploitation.

En cas de défaillance financière de l'exploitant, le Préfet peut mobiliser les fonds garantis auprès de l'organisme qui a délivré l'acte de cautionnement, afin de faire procéder aux opérations de mise en sécurité des installations et à la remise en état pérenne du site.

Le calcul des garanties financières pour les installations de stockage de déchets non dangereux s'appuie sur la circulaire du 23 avril 1999, complétant celle du 28 mai 1996, fixant les règles de calculs.

Le changement d'exploitant d'installations classées soumises à obligation de garanties financières est soumis à autorisation préfectorale en application de l'article R 516-1 du Code de l'environnement.

2. Présentation du site

La société SITA Alsace est autorisée par arrêté préfectoral du 23 janvier 2012 à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Hochfelden. Cet arrêté réglemente également le suivi trentenaire de la partie du site ayant été exploitée jusqu'au 31 décembre 2005.

Cette installation est actuellement autorisée et jusqu'au 31 décembre 2016, à recevoir annuellement pour stockage 50 000 tonnes de déchets non dangereux.

Les déchets sont stockés dans des casiers divisés en alvéoles. Le fond des casiers est constitué d'une barrière passive, terrain naturel remanié (argiles de Levallois) sur une épaisseur minimale de 5 m et de perméabilité inférieure à 1.10^{-6} m/s. Cette couche naturelle est recouverte d'une couche de matériaux sur une épaisseur minimale de 1 m et de perméabilité inférieure à 1.10^{-9} m/s.

Le fond et les flancs des casiers sont recouverts d'une barrière de sécurité active constituée d'une géomembrane et d'une couche de drainage parcourue par un réseau de drains permettant de collecter les lixiviats qui sont recueillis dans des citernes avant traitement à l'extérieur du site.

En cours d'exploitation, les déchets, déposés dans les casiers puis compactés, sont recouverts d'une couche de matériaux inertes afin de limiter les envols et les risques d'incendie.

En fin d'exploitation du casier, un réseau de drainage du biogaz est mis en place. La couverture finale est composée d'un géosynthétique, de matériaux naturels argileux d'un second géosynthétique et enfin d'une couche de terre végétale.

Le biogaz est récupéré pour être valorisé ou détruit afin de limiter les nuisances olfactives et les émissions de composés organiques volatils.

3. Proposition de l'exploitant

Garanties financières

L'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 a prescrit à l'exploitant la réalisation d'une étude d'actualisation des garanties financières.

Le 26 février 2015, SITA Alsace a remis sa proposition à l'inspection des installations classées.

Période	Réaménagement	Suivi post-exploitation et traitement des lixiviats	Risque accidentel	Montant des garanties TTC
2015-2017	1 223 323 €	1 486 724 €	148 859 €	2 858 905 €
2018-2020	0	1 322 398 €	148 859 €	1 471 257 €
2021-2023	0	1 075 188 €	148 859 €	1 224 047 €
2024-2026	0	882 802 €	148 859 €	1 031 661 €
2027-2029	0	707 091 €	119 087 €	826 186 €
2030-2032	0	531 753 €	119 087 €	650 840 €
2033-2035	0	376 270 €	119 087 €	495 357 €
2036-2038	0	311 787 €	89 315 €	401 102 €
2039-2041	0	223 106 €	89 315 €	312 421 €
2023-2044	0	158 195 €	89 315 €	247 511 €
2045-2046	0	77 618 €	59 544 €	137 162 €

Le risque accidentel majeur retenu est l'explosion d'un puits de biogaz, l'exploitant a appliqué la méthode de calcul décrite par la circulaire du 23 avril 1999, étant donné qu'il n'y a pas de bassin de lixiviats sur le site, le débordement d'un bassin de lixiviats n'a pas été retenu comme accident potentiel.

Concernant la production et la gestion des lixiviats, l'exploitant a retenu la formule de calcul proposée par la circulaire de 1999 ainsi que le coût forfaitaire pour un traitement hors site.

Les lixiviats sont collectés et traités pendant 15 ans après l'arrêt de l'exploitation d'un casier.

Le calcul proposé par l'exploitant est basé sur le dernier indice TP01 publié, qui est de 103 pour février 2015.

Changement d'exploitant

En application de l'article R 516-1 du Code de l'environnement, SITA Nord-Est a transmis au Préfet une demande d'autorisation de changement d'exploitant, comportant les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant.

La société SITA France a décidé de regrouper quatre de ses filiales détenues à 100% (SITA Nord, SITA Lorraine, SITA Alsace, SITA DECTRA) pour former une nouvelle entité : SITA Nord-Est, elle-même détenue à 100% par SITA France.

La société SITA Nord-Est est une Société par actions simplifiées au capital de 37 000€ immatriculée au registre du commerce de Strasbourg, le siège social est implanté 17 rue de Copenhague à 67300 Schiltigheim.

4. Analyse de l'Inspection

Le montant proposé couvre Hochfelden II, partie exploitée de 2006 à 2012, et exploitée postérieurement à 2012. Cependant, il convient d'inclure le suivi trentenaire d'Hochfelden I exploitée antérieurement au 31 décembre 2005. L'inspection propose d'inclure au calcul proposé par l'exploitant le montant réactualisé en fonction des évolutions des indices TP01 et du taux de TVA. Le montant de ces garanties a été fixé par arrêté préfectoral du 4 décembre 2000, l'indice TP01 initial est celui de décembre 2000 (452,7), l'indice réactualisé est l'indice TP01 base 2010 de février 2015 (103) pris en référence pour le calcul des garanties associées à Hochfelden II, le taux actuel de TVA est de 20 %

années	Arrêté du 05 décembre 2000	Montant actualisé proposé
2015-2017	549 315 € HT	980 103 € TTC
2018-2020	524 923 € HT	936 582 € TTC
2021-2023	524 923 € HT	936 582 € TTC
2024-2026	499 282 € HT	890 833 € TTC
2027-2029	449 249 € HT	801 563 € TTC
2030-2032	423 608 € HT	755 813 € TTC
2033-2035	397 966 € HT	620 792 € TTC

5. Proposition de l'inspection

L'inspection propose d'acter par arrêté préfectoral complémentaire le changement d'exploitant et le montant actualisé des garanties financières. Étant donné qu'il y a une modification du montant des garanties financières, le projet d'arrêté doit requérir l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

L'inspecteur de l'environnement
(installations classées)